Dejada sin efecto por Circular N° 33, del 26 de julio de 2024

DEPARTAMENTO EMISOR: Subdirección Normativa Impuestos Indirectos	**CIRCULAR N°11.-** 178131.2021 GE
SISTEMA DE PUBLICACIONES ADMINISTRATIVAS	**FECHA: 11 DE MARZO DE 2024**
MATERIA: Fija nuevo criterio sobre aplicación de impuesto adicional a néctares, bebidas isotónicas y bebidas hipotónicas, establecido en la letra a) del artículo 42 del Decreto Ley N° 825 de 1974, Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios.	**REFERENCIA:** Artículo 42, letra a), del Decreto Ley N° 825 de 1974, Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios.

I INTRODUCCIÓN

El artículo 42 de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios (LIVS), contenida en el Decreto Ley N° 825 de 1974, establece un impuesto adicional al Impuesto al Valor Agregado, con las tasas que en cada caso indica, que grava las ventas o importaciones, sean éstas últimas habituales o no, de las especies detalladas en el mismo artículo.

En lo pertinente, y mediante la presente circular, se fija nuevo criterio sobre la aplicación del referido impuesto adicional respecto de los néctares, bebidas isotónicas y bebidas hipotónicas, a partir del alcance establecido por el Ministerio de Salud, sobre el concepto “bebidas analcohólicas”, según se explica a continuación.

II INSTRUCCIONES SOBRE LA MATERIA

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

De acuerdo con la letra a) del artículo 42 de la LIVS, el impuesto adicional establecido en dicho artículo grava –en lo que interesa a la presente circular– con una tasa de 10% la venta o importación de:

(i) bebidas analcohólicas naturales o artificiales,

(ii) energizantes o hipertónicas,

(iii) jarabes y en general cualquier otro producto que las sustituya o que sirva para preparar bebidas similares, y

(iv) aguas minerales o termales a las cuales se les haya adicionado colorante, sabor o edulcorantes.

Con todo, conforme al párrafo segundo de la letra a) del artículo 42 de la LIVS, la tasa de 10% se eleva a 18% si las referidas especies presentan una composición nutricional de elevado contenido de azúcares a que se refiere el artículo 5° de la Ley N° 20.606, la que para estos efectos –dispone el mismo párrafo segundo en comento– se considerará existente cuando dichos productos contienen más de 15 gramos (g) por cada 240 mililitros (ml) o porción equivalente.

2. BEBIDAS ANALCOHÓLICAS

Respecto de las bebidas analcohólicas, y para efectos de aplicar el impuesto adicional establecido en el artículo 42 de la LIVS, este Servicio ha sostenido que, en ausencia de una definición legal y para fines tributarios, corresponde adoptar el sentido técnico otorgado por quienes profesan la respectiva ciencia o arte.

Para estos efectos, se ha considerado la definición técnica emanada del Ministerio de Salud, contenida en el artículo 478 del Reglamento Sanitario de los Alimentos, contenido en el Decreto Supremo N° 977 de 1996.

Complementando lo anterior, la autoridad administrativa técnica en la materia, esto es, el Ministerio de Salud, ha determinado[1] que tanto las bebidas hipotónicas como las bebidas isotónicas y los néctares clasifican como bebidas analcohólicas por su composición.

Lo anterior fue ratificado[2] posteriormente por la misma autoridad administrativa, reiterando que las bebidas

[1] Ord. B34/N° 4902 de 2017
[2] Ord. B34/N° 3448 de 2020, Ord. B34 N° 2702 de 2022 y Ord. B34 N° 4193 de 2023.

Dejada sin efecto

hipotónicas, isotónicas y néctares son productos que se pueden clasificar como bebidas analcohólicas, dada su composición, siempre que no excedan 0,5% en volumen de alcohol etílico.

Conforme lo anterior, mediante la presente circular se fija un nuevo criterio en el sentido que está afecta al impuesto adicional de la letra a) del artículo 42 de la LIVS, con las tasas establecidas en dicho artículo, la venta o importación de néctares, bebidas isotónicas y bebidas hipotónicas, al clasificar éstas como "bebidas analcohólicas".

III VIGENCIA

Por tratarse de un nuevo criterio, basado en las definiciones técnicas actualizadas por el Ministerio de Salud, organismo de competencia técnica para efectos de determinar el alcance del concepto "bebidas analcohólicas", dicho criterio tendrá efecto respecto de las ventas o importaciones de néctares, bebidas isotónicas y bebidas hipotónicas que se verifiquen a contar del período tributario de junio de 2024, cuyos impuestos deben enterarse en arcas fiscales durante el mes de julio del mismo año, sin perjuicio de publicarse la presente circular, en extracto, en el Diario Oficial, conforme lo dispuesto en el artículo 26 del Código Tributario.

A partir de la misma fecha, se dejan sin efecto los criterios administrativos anteriores sobre la misma materia.

Saluda a Uds.,

Firmado digitalmente por
HERNAN ANDRES FRIGOLETT
CORDOVA
Fecha: 2024.03.11 16:42:16 -03'00'

DIRECTOR

CAROLINA FABIOLA
SARAVIA MORALES
2024.03.11 15:06:49
-03'00'

SIMON
ANTONIO
RAMIREZ
GUERRA

Firmado
digitalmente por
SIMON ANTONIO
RAMIREZ GUERRA
Fecha: 2024.03.11
15:27:47 -03'00'

CSM/SRG
DISTRIBUCIÓN
- Internet
- Oficina de Gestión Normativa
- Diario Oficial en extracto

Dejada sin efecto